

Satzung der

Fakultätsübergreifenden Ethikkommission

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen

vom 24.08.2022

Aufgrund des § 2 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes betreffend die Mitgliedschaft der Universitätskliniken im Arbeitgeberverband des Landes vom 30. Juni 2022 (GV. NRW S. 780b), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Satzung erlassen:

Inhaltsübersicht

- § 1 Fakultätsübergreifende Ethikkommission
- § 2 Aufgaben und Grundlagen der Tätigkeit der Ethikkommission
- § 3 Zusammensetzung der Ethikkommission und Rechtstellung ihrer Mitglieder
- § 4 Verfahren
- § 5 Prüfungsmaßstab
- § 6 Votum
- § 7 Meldung unerwünschter Ereignisse und sicherheitsrelevanter Aspekte
- § 8 Unterrichtung des Rektorats und des Senats
- § 9 Schlussvorschriften

§ 1

Fakultätsübergreifende Ethikkommission

Die RWTH richtet eine fakultätsübergreifende Ethikkommission als Kommission des Rektorats ein. Für die Ethikkommission ist die Verfahrensordnung der RWTH vom 21.09.2007 in der jeweils gültigen Fassung anwendbar. Die Ethikkommission gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 2

Aufgaben und Grundlagen der Tätigkeit der Ethikkommission

- (1) Im Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit und Verantwortung der Forschung gewährt die Ethikkommission Hilfe durch Beratung und Abgabe von Voten zu ethischen Aspekten bei
 - a) Vorhaben, für die ein Ethik-Votum gefordert oder nahegelegt wird. Von der Bewertung ausgenommen sind
 - i) Studien mit Patientenstichproben als Zielgruppe,
 - ii) Studien, die mit invasiven Methoden an Menschen oder Tieren verbunden sind,
 - iii) Studien, bei denen bildgebende Verfahren an Lebewesen zum Einsatz kommen sowie
 - iv) Studien, in denen Substanzen verabreicht werden.Nicht-invasive Studien, bei denen beispielsweise Blutdruck, Puls, Körpertemperatur, Pupillenreaktionen, Augenbewegungen oder Hautleitfähigkeit oder Ableitungen mittels Elektro-Enzephalogramm vorgenommen werden, dürfen der Kommission zur Beurteilung vorgelegt werden.
 - b) beabsichtigten Forschungsprojekten und Transfervorhaben mit sicherheitsrelevanten Risiken, insbesondere bei wissenschaftlichen Arbeiten, bei denen anzunehmen ist, dass sie Wissen, Produkte oder Technologien hervorbringen, die unmittelbar von Dritten missbraucht werden und Menschenwürde, Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Umwelt oder ein friedliches Zusammenleben bedrohen können.
 - c) der Öffentlichkeitsarbeit der RWTH bei ethisch kritischen Themen.
- (2) Soweit für ein Vorhaben nach Absatz 1 innerhalb oder außerhalb der RWTH auch die Zuständigkeit einer anderen Kommission in Betracht kommt und die Zuständigkeitsverteilung nicht klar geregelt ist, setzt sich die Ethikkommission mit der anderen Kommission in Verbindung; beide Kommissionen treffen dann eine Vereinbarung über die Zuständigkeit.
- (3) Unabhängig von der Beratung und Beurteilung durch die Ethikkommission bleibt die Verantwortung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihr Handeln bestehen.

§ 3

Zusammensetzung der Ethikkommission und Rechtstellung ihrer Mitglieder

- (1) Die Ethikkommission besteht aus drei Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, einem Mitglied aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einem Mitglied aus der Gruppe der Beschäftigten in Technik und Verwaltung sowie einem Mitglied aus der Gruppe der Studierenden. Jedes Mitglied soll mindestens zwei stellvertretende Mitglieder haben.
- (2) Die Leitung des Dezernats – Forschung ist ständiger Gast der Ethikkommission.

- (3) Das Rektorat bestellt die Mitglieder der Ethikkommission und ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter auf Vorschlag der Gruppen des Senats für die Dauer von zwei Jahren. Das Mitglied aus der Gruppe der Studierenden und die Stellvertretung werden für ein Jahr bestellt.
- (4) Die bzw. der Vorsitzende der Ethikkommission und die Stellvertretung werden von den Mitgliedern der Ethikkommission aus ihrer Mitte gewählt.
- (5) Die Mitglieder der Ethikkommission sowie für die Kommission mitwirkende Personen sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Sie haben nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln.
- (6) Die Mitglieder der Ethikkommission sind zur Vertraulichkeit verpflichtet. Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung der eigenen Mitgliedschaft für fünf Jahre weiter. Die Regelung zur Vertraulichkeit gilt auch für hinzugezogene Gutachterinnen und Gutachter, Sachverständige, Hilfspersonen und Personen, die die Ethikkommission administrativ unterstützen.
- (7) Aus wichtigem Grund kann ein Mitglied, auch falls es den Vorsitz innehat, vom Rektorat abberufen werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn ein Mitglied die Arbeit der Kommission schwerwiegend beeinträchtigt oder seinen Verpflichtungen in der Kommission nicht nachkommt. Das Mitglied ist zuvor anzuhören. Die Entscheidung ist schriftlich zu begründen.
- (8) Die Namen der Mitglieder der Ethikkommission werden veröffentlicht.

§ 4

Verfahren

- (1) Die Ethikkommission wird auf schriftlichen Antrag auf Abgabe eines Votums hin tätig.
- (2) Antragsberechtigt sind Projektleitungen, die Mitglieder der RWTH sind, sowie Mitglieder des Rektorats.
- (3) Der Antrag soll eine kurze allgemeinverständliche Zusammenfassung des Vorhabens sowie eine genaue Darstellung bzw. den Originalantrag auf Förderung des Projekts enthalten. Ihm ist eine Erklärung beizufügen, ob und gegebenenfalls wo und mit welchem Ergebnis bereits vorher oder gleichzeitig Anträge des gleichen oder ähnlichen Inhalts gestellt worden sind.
- (4) Der Antrag kann geändert oder zurückgenommen werden.
- (5) Die Ethikkommission kann Hinweise Dritter zum Thema der Befassung machen. Diese Hinweise sind nach Möglichkeit vertraulich zu behandeln. Die Ethikkommission ist nicht dazu verpflichtet, anonymen Hinweisen nachzugehen.
- (6) Die Ethikkommission kann Unterkommissionen einrichten. Die Unterkommissionen bestehen jeweils aus einem Mitglied aller Gruppen der RWTH. Die Ethikkommission bestimmt die Leitungen der Unterkommissionen.
- (7) Sofern die Ethikkommission oder ihre Unterkommission die erforderliche Sachkunde zur Abgabe eines Votums nicht verfügt, kann sie eine fachliche Stellungnahme einholen. Zur Unterstützung der Ethikkommission benennen alle Fakultäten eine Ansprechperson, die die Ethikkommission bei der Identifikation von Gutachterinnen und Gutachtern unterstützt.
- (8) Die Ethikkommission soll über die jeweils zu treffenden Beschlüsse einen Konsens anstreben. Wird ein solcher nicht erreicht, beschließt sie mit Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Stimmenthaltungen gelten als Ablehnung. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der bzw. des Vorsitzenden.

(9) Die administrative Unterstützung erfolgt durch die Zentrale Hochschulverwaltung.

§ 5

Prüfungsmaßstab

- (1) Die Ethikkommission arbeitet auf der Grundlage des geltenden Rechts und der einschlägigen Berufsregeln. Sie berücksichtigt einschlägige nationale und internationale Empfehlungen. Dabei legt sie den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik zugrunde.
- (2) Die Erstellung der Voten nach § 2 Abs. 1 a) soll insbesondere folgende Aspekte adressieren:
 - a) Ethische Vertretbarkeit
 - Soziale oder wissenschaftliche Bedeutung der Studie
 - Risiken für Mensch und Umwelt
 - Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko einschließlich Schutz der Teilnehmenden und der Umwelt
 - Missbrauchsmöglichkeiten
 - Verständliche Aufklärung und Einwilligung der Teilnehmenden
 - Datensicherheit
 - b) Rechtliche Zulässigkeit
 - Anforderung an Aufklärungsmaterial
 - Schutzregelungen bei Beteiligung von nicht einwilligungsfähigen Personen.
- (3) Die Erstellung der Voten nach § 2 Abs. 1 b) soll insbesondere folgende Aspekte adressieren:
 - Neuartigkeit der sicherheitsrelevanten Ergebnisse und resultierenden Risiken der Arbeit
 - Bewertungsreife der Risiken, ggf. erneute Bewertung in einem fortgeschrittenen Stadium
 - Potenzieller Schaden bei einer absichtlichen missbräuchlichen Verwendung der Ergebnisse durch Dritte und Verfügbarkeit von Gegenmaßnahmen
 - Wahrscheinlichkeit der Verbreitung der sicherheitsrelevanten Ergebnisse
 - Wahrscheinlichkeit des Missbrauchs durch Dritte unmittelbar aus Arbeitsergebnissen und/oder deren Publikation
 - Vereinbarkeit der Arbeit bzw. deren Ziele und Zwecke mit verfassungsrechtlichen Grundlagen und der Grundordnung bzw. den Leitlinien der Forschungseinrichtung
 - Hinreichende Reduzierung von sicherheitsrelevanten Risiken durch Auflagen an das Projekt (z. B. eine Nutzungsvereinbarung oder alternative Forschungsstrategie) bzw. Anpassung der Publikation
 - Schädliche Konsequenzen bei Unterlassung des Forschungsvorhabens.
- (4) Die Behandlung von Anfragen gemäß § 2 Abs. 1 c) richtet sich nach der jeweiligen Fragestellung.

§ 6

Votum

- (1) Die Ethikkommission verfasst ein Votum, in dem sie vorbehaltlich weitergehender rechtlicher Anforderungen im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit dazu Stellung nimmt, inwieweit nach erfolgter Einschätzung die Durchführung des Vorhabens, gegebenenfalls mit Modifikationen und Auflagen, z. B. zur Risikominimierung, ethisch vertretbar erscheint.
- (2) Von der Erörterung und Mitwirkung am Votum ausgeschlossen sind Mitglieder, die an dem betreffenden Forschungsprojekt beteiligt sind oder deren Interessen in einer Weise berührt sind, dass der Anschein der Befangenheit besteht.
- (3) Die Entscheidung der Ethikkommission ist der antragstellenden Person einschließlich etwaiger Sondervoten schriftlich mitzuteilen. Kritische Voten und/oder Empfehlungen zur Änderung des Forschungsvorhabens sind schriftlich zu begründen. Über alle Entscheidungen informiert die bzw. der Vorsitzende das Rektorat.

§ 7

Meldung unerwarteter Risiken und sicherheitsrelevanter Aspekte

- (1) Über wesentliche Änderungen, schwerwiegende unerwartete Risiken, die während der Durchführung des Forschungsprojektes auftreten und die in § 2 Absatz 1 genannte Schutzziele betreffen könnten, ist die bzw. der Vorsitzende von der antragstellenden Person unverzüglich zu unterrichten. Die bzw. der Vorsitzende unterrichtet das Rektorat über diese Risiken.
- (2) Die Ethikkommission kann in diesem Fall ihr zustimmendes Votum ganz oder teilweise widerrufen oder weitere Änderungen des Forschungsvorhabens empfehlen. Der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller ist Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen.

§ 8

Unterrichtung des Rektorats und des Senats

Die Ethikkommission berichtet einmal pro Jahr sowie anlassbezogen dem Rektorat und dem Senat über ihre Tätigkeit.

§ 9

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats vom 14.07.2022.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.

Für den Rektor
Der Kanzler
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 24.08.2022

gez. Nettekoven
Manfred Nettekoven